

0000723-24.2017.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Victor Jesus da Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

I - Acusado VICTOR JESUS DA SILVA.

Aportaram informações sobre o falecimento do acusado VICTOR JESUS DA SILVA , comprovada pela certidão de óbito juntada à página 656. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

0000723-24.2017.8.26.0616 - lauda

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

(TERMINATIVA DE MÉRITO)

Processo nº:

0000723-24.2017.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Victor Jesus da Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

I - Acusado VICTOR JESUS DA SILVA.

Aportaram informações sobre o falecimento do acusado VICTOR JESUS DA SILVA , comprovada pela certidão de óbito juntada à página 656.

O Ministério Público manifestou-se pela extinção da punibilidade à página 660. DECIDO.

Diante da comprovação do óbito, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado VICTOR JESUS DA SILVA, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal. Diante da ausência de interesse recursal pelas Partes, dou esta por transitada em julgado, nesta data, ficando dispensado a lavratura de certidão neste sentido. Preencha-se no campo observações do sistema informatizado oficial, o número do registro, livro, folhas, a data de inscrição e a identificação do Serviço de Registro Civil em que foi lavrado o assento de óbito (art. 397, parágrafo único, N.S.C.G.J.).

Encaminhe-se cópia da certidão de óbito ao IIRGD, para registro nos assentamentos daquele órgão conforme artigo 397 das N.S.C.G.J.

II - Acusada ANA PAULA MARIA DOS SANTOS.

II.1) Expeça-se ofício ao Instituto de Criminalística comunicando que está autorizada a incineração das amostras guardadas como contraprova, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/2006.

II.2) Consigno a inexistência de apreensão de arma de fogo / objetos / numerário / veículos ou fiança criminal, sem destinação adequada nos autos digitais.

II.3) DA MULTA PENAL [Provimento CGJ nº 5/2022, que altera o artigo 480 e ss. das NSCGJ (DJE de 13/5/2022, p. 31/32)].

De acordo com o Prov. CGJ 5/2022, que modificou o Prov. CG 4/2022 (DJE de 05/04/2020, pp. 14/16), a z. serventia deverá:

(a) Expedir Certidão de Sentença de multa penal nos presentes autos originários (modelo 505791).

Valor atualizado da multa: R\$ 20.715,67.

(b) Enviar os autos digitais ao Ministério Público por ato ordinatório (modelo 505790) para que o Parquet promova o ajuizamento da Execução da Pena de Multa;

(c) Lançar a movimentação unitária 61619.

(d) Mover o processo de conhecimento para o arquivo definitivo.

(e) Após o recebimento da comunicação do ajuizamento da Execução da Pena de Multa pelo Juízo das Execuções Criminais:

e.1) Atualizar o histórico de parte (evento 17 - Início da Execução da Pena de Multa) e o complemento (que deverá mencionar o nº do processo de Execução da Multa Penal.

e.2) Lançar a movimentação unitária 61615, a qual fará com que o presente processo criminal digital não mais conste em certidões de distribuição criminal para fins civis e eleitorais.

II.4) DA PENA CORPORAL.

Com a oportuna comunicação da extinção da PPL ou PRD pelo Juízo da Execução Criminal:

a) Atualize-se histórico de parte (evento 772 - Pena Jugada Extinta). Em complemento, averbar o Processo de Execução Criminal respectivo.

b) Lance-se movimentação unitária "Cód. 22 - Baixa Definitiva", a qual fará com que o presente processo criminal digital não mais conste em certidões de distribuição criminal para fins civis e eleitorais.

Dil.

Suzano, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA